Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **000229**
(22 ENE. 2024)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITO A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993 y 1333 del 21 de julio de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011 y Decreto 376 de 2020, de las asignadas en el artículo décimo de la Resolución nro. 2814 del 04 de diciembre de 2023[1], y

CONSIDERANDO QUE

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".*

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"*.

La Ley 1333 de 2009 *"por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de

[1] *"Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones"*

acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución nro. 2814 del 04 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: "*3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares,*

investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, cuando las subdirecciones técnicas de la Entidad a través de sus coordinadores pongan en su conocimiento mediante concepto técnico una posible infracción ambiental", y *4. (…) y suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental*".

II. Antecedentes

2.1. Permisivos (Expediente LAM2255)

2.1.1. El entonces Ministerio del Medio Ambiente por medio de la Resolución nro. 481 del 07 de junio de 2002, le otorgó Licencia Ambiental a la sociedad Velogás de Occidente S.A. E.S.P. para el desarrollo del proyecto "*Construcción y operación de una planta almacenadora y envasadora de gas propano y la construcción de un propanoducto en tubería Scholl 40 diámetro 6", desde la Planta hasta la Terminal de ECOPETROL S.A.*", este, localizado en jurisdicción del municipio de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca.

2.1.2. Posteriormente, el anterior Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por medio de los Autos nros. 941 del 16 de mayo de 2006, 2059 del 02 de agosto de 2007 y 3168 del 23 de octubre de 2008, efectuó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del proyecto en mención, y en consecuencia, realizó unos requerimientos.

2.1.3. Posteriormente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en adelante ANLA, tomando en consideración lo documentado en el Concepto Técnico nro. 1591 del 31 de marzo de 2021, el día 23 de abril de 2021, llevó a cabo la práctica de una Reunión de Control y Seguimiento Ambiental con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones que hacen parte de la Licencia Ambiental otorgada por medio de la Resolución nro. 481 del 07 de junio de 2002, de la cual se suscribió el Acta nro. 136 de 2021.

2.1.4. La ANLA con fundamento en lo documentado en los Conceptos Técnicos nros. 1451 del 25 de marzo de 2022 y 1950-6 del 25 de abril de 2023, los días 29 de marzo de 2022 y 26 de abril de 2023, adelantó la práctica de unas Reuniones de Control y Seguimiento Ambiental con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones que hacen parte de la referida Licencia Ambiental, de las cuales se suscribieron las Actas nros. 082 de 2022 y 208 de 2023.

2.2. Actuación Sancionatoria

2.2.1. El Grupo Alto Magdalena - Cauca de la Subdirección de Seguimiento de Licencia de esta Autoridad Ambiental, luego de realizar la verificación y valoración de la información obrante en el expediente LAM2255 (permisivo), emitió el Concepto Técnico nro. 5436 del 29 de agosto de 2023, en el cual recomendó evaluar la procedencia de ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental contra la sociedad Velogás de Occidente S.A. E.S.P., con NIT 805.003.583-6, con el fin de verificar el presunto incumplimiento de obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental otorgada por medio de la Resolución nro. 481 del 07 de junio de 2002 para el desarrollo del proyecto "*Construcción y operación de una planta almacenadora y envasadora de gas propano y la construcción de un propanoducto en tubería Scholl 40 diámetro 6", desde la Planta hasta la Terminal de ECOPETROL S.A.*", así como de la normatividad ambiental.

III. Caso concreto.

El hecho por el cual se ordena el inicio de esta actuación tiene su origen en el seguimiento realizado al cumplimiento de las obligaciones establecidas para el desarrollo del proyecto "*Construcción y operación de una planta almacenadora y envasadora de gas propano y la construcción de un propanoducto en tubería Scholl 40 diámetro 6", desde la Planta hasta la Terminal de ECOPETROL S.A.*" (Res. 481 del 07 de junio de 2002), para lo cual se realizó la revisión de la documentación obrante en el expediente permisivo LAM2255 (permisivo), en donde luego de llevarse a cabo su valoración, el Grupo Alto Magdalena - Cauca de la Subdirección de Seguimiento de Licencia de esta Autoridad emitió el Concepto Técnico nro. 5436 del 29 de agosto de 2023, que sustenta la decisión que se adopta en el presente acto administrativo y se circunscribe al siguiente hallazgo:

<u>Hecho Único</u>

No haber presentado para los años 2008 a 2019 los informes de monitoreo de las aguas residuales domésticas provenientes del sistema de tratamiento ubicado para

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

el desarrollo del proyecto “*Construcción y operación de una planta almacenadora y envasadora de gas propano y la construcción de un propanoducto en tubería Scholl 40 diámetro 6”, desde la Planta hasta la Terminal de ECOPETROL S.A.*”, en donde se incluyeran:

a. Los parámetros a medir son: sólidos totales, sólidos suspendidos, pH, temperatura, OD, DBO. DQO, grasas y aceites, tensoactivos, coliformes fecales y coliformes totales.

b. La caracterización debe ser con una frecuencia mensual.

c. Los informes de monitoreo deben ser analizados y comentados.

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Autoridad evidencia que para la fecha de verificación del hecho consignado en el concepto técnico citado, la sociedad Velogás de Occidente S.A. E.S.P. presuntamente no habrían dado cumplimiento a lo establecido para el desarrollo del proyecto antes referido, estos, relacionados con lo expuesto en el numeral III de este proveído y de lo cual se tiene que dentro del instrumento de manejo y control otorgado y la normativa ambiental se estableció:

- Parágrafo primero del artículo segundo de la Resolución nro. 0481 del 7 de junio de 2002.

<u>Obligación reiterada por medio de:</u>

- El numeral 1° del artículo tercero del Auto nro. 3168 del 23 de octubre de 2008

- El requerimiento nro. 4 del Acta nro. 136 de 2021
- Los Requerimientos nro. 6 y 14 del Acta nro. 82 del 2022.

Al respecto, el Grupo Alto Magdalena - Cauca de la Subdirección de Seguimiento de Licencia de esta Autoridad Ambiental, en el Concepto Técnico nro. 5436 del 29 de agosto de 2023, puso de presente que la sociedad Velogás de Occidente S.A. E.S.P. al parecer no habría dado cumplimiento a las obligaciones que hacen parte del desarrollo del proyecto en mención, así:

> *“[…]*
>
> *Mediante el artículo segundo de la Resolución 0481 del 7 de junio de 2002 se estableció:*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

*"**ARTÍCULO SEGUNDO**. La presente licencia ambiental que se otorga a través de la presente providencia lleva implícito el uso, aprovechamiento o afectación del siguiente recurso natural renovable:*

- Vertimiento de aguas residuales domésticas:

Estas aguas serán tratadas mediante un filtro anaeróbico de flujo ascendente construido dentro del predio. El agua tratada drenará a un canal de aguas lluvias paralelo a la vía Cartago – Cali.

A las aguas provenientes de la planta de tratamiento se les deberá realizar un monitoreo donde los parámetros a medir son: sólidos totales, sólidos suspendidos, pH, temperatura, OD, DBO. DQO, grasas y aceites, tensoactivos, coliformes fecales y coliformes totales con una frecuencia mensual.

***PARÁGRAFO PRIMERO.** Los resultados de los monitoreos deberán ser presentados, analizados y comentados a este Ministerio dentro de un informe anual de calidad del agua.*

***PARÁGRAFO SEGUNDO.** La empresa VELOGAS DE OCCIDENTE S.A. deberá informar oportunamente a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la programación de las actividades de vertimiento."*

De igual forma, mediante el numeral 1 del artículo tercero del Auto 3168 del 23 de octubre de 2008, el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT requirió:

*"**ARTICULO TERCERO.** - En el próximo informe de cumplimiento ambiental la Empresa VELOGÁS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. deberá remitir los soportes de cumplimiento de las siguientes obligaciones:*

1. Con relación al manejo de las aguas residuales domésticas en la planta, aclarar la operación del pozo séptico, especificando sus componentes y funciones, incluido el canal en tierra conectado superficialmente al mismo. Deberá presentar los resultados de los monitoreos del sistema para verificar su eficiencia, incluyendo los parámetros solicitados por este Ministerio y su respectivo análisis en el marco de las normas de vertimiento del Decreto 1594 de 1984."

Al respecto, se estima pertinente indicar a continuación las consideraciones realizadas por esta Autoridad Nacional durante los diferentes seguimientos ambientales efectuados al proyecto, respecto a esta obligación:
• Mediante el Concepto Técnico 1724 del 19 de septiembre de 2008, acogido mediante el Auto 3168 del 23 de octubre de 2008:

"En este momento la Planta cuenta con dos personas para el manejo administrativo y es operada por 4 trabajadores.

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

De acuerdo con lo observado en la visita de campo, durante el seguimiento ambiental al proyecto, el manejo de las aguas residuales domésticas se realiza a través de un pozo séptico (en reemplazo del filtro anaeróbico de flujo ascendente propuesto inicialmente), el cual aparentemente funciona sin campo de infiltración, como se informa en el ICA 1 presentado por la empresa mediante radicado 4120-E1-76082 el 9 de julio de 2008.

El pozo séptico está conectado a un canal en tierra, orientado hacia un drenaje paralelo a la vía que limita con la planta (Foto 12).

Por información suministrada por el ingeniero que atendió la visita, se le realizó mantenimiento el viernes 11 de enero de 2008, para lo cual se presentó la certificación emitida por la empresa AQUASER “La tecnología al Servicio del Agua”, de la ciudad de Cartago.

El mantenimiento consiste en la succión de lodos, limpieza y evacuación, de acuerdo con lo verificado en el registro fotográfico.

Además, se han venido realizando por parte de la empresa monitoreos semestrales del pozo séptico los cuales se encuentran anexos en los informes ICA radicados ante este Ministerio. En tal sentido, en el ICA 6 enviado a este Ministerio el 9 de julio de 2008 mediante radicado 4120 - E1 - 76082 se registra que se realizó monitoreo de aguas residuales en el mes de abril a la entrada y la salida del sistema.

En el marco de las normas de vertimiento del Decreto 1594 de 1984, los resultados muestran una buena eficiencia (87%) del sistema con relación a remoción de carga orgánica en términos de DBO.

Sin embargo, es necesario que la empresa aclare el funcionamiento del pozo séptico, especificando sus componentes e indicando la función básica del canal en tierra, y presente los resultados del monitoreo del sistema para verificar su eficiencia, incluyendo los parámetros solicitados por este Ministerio y su respectivo análisis en el marco de las normas de vertimiento del Decreto 1594 de 1984.”

• Concepto Técnico 1591 del 31 de marzo de 2021, acogido mediante el Acta de reunión de control y seguimiento ambiental 136 del 23 de abril de 2021:

“Como resultado de la revisión del Sistema de Información de Licencias Ambientales - SILA, se identificó que la Sociedad no presentó respuesta al presente requerimiento, por tal motivo, el ESA considera que la Sociedad no dio cumplimiento y se reitera su cumplimiento.”

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

• Concepto Técnico 1451 del 25 de marzo de 2022, acogido mediante el Acta de reunión de control y seguimiento ambiental 82 del 29 de marzo de 2022:

“La Sociedad en el ICA 7 informó que la planta cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas instalado compuesto por un pozo séptico, un filtro anaeróbico de flujo ascendente FAFA y un canal enterrado que se conecta a un canal municipal autorizado, aclarando así la operación del pozo séptico de la planta. Sin embargo, la Sociedad no presentó los monitoreos del sistema para verificar su eficiencia, incluyendo los parámetros solicitados por la Autoridad y su respectivo análisis. Por tanto, el ESA considera que la Sociedad no dio cabal cumplimiento a la presente obligación.”

• Concepto Técnico 1950 del 25 de abril de 2023, acogido mediante el Acta de reunión de control y seguimiento ambiental 208 del 26 de abril de 2023:

“Mediante radicado 2022096407-1-000 del 17 de mayo de 2022 la Sociedad presentó respuesta al siguiente requerimiento en los siguientes términos:

“Durante los periodos evaluados no se cuenta con informes de monitoreo de aguas residuales domesticas provenientes del sistema de tratamiento.

Estos no se ejecutaron debido a la dificultad para la consecución de laboratorios en la zona que hicieran estos muestreos e ingenieros ambientales que nos apoyaran con este servicio. Para el periodo 2021, se logró la contratación de un laboratorio acreditado por el IDEAM de la zona, al igual que la contratación de un ingeniero ambiental para realizar el seguimiento de todas estas actividades.” (Negrilla fuera de texto).

En virtud de la respuesta aportado por el Titular, el ESA da las siguientes precisiones:

- Mediante Radicado 2022096407-1-000 del 17 de mayo de 2022 (ICA 8) la Sociedad informó que para el año 2020, no fue posible realizar los monitoreos de las aguas residuales domésticas debido a la declaratoria de emergencia sanitaria.

- Mediante Radicado 2022096407-1-000 del 17 de mayo de 2022 (ICA 9), la Sociedad presentó el reporte de laboratorio de la caracterización de las aguas residuales domésticas efectuada en el año 2021.

- Para el periodo comprendido entre los años 2008 al 2019 la Sociedad no dio cumplimiento al artículo segundo de la Resolución 0481 del 7 de junio de 2002.

Con relación al monitoreo de ARD a realizar para el periodo del año 2020, donde la Sociedad manifiesta la imposibilidad de haberlos realizado por la declaratoria de emergencia sanitaria, esta Autoridad Nacional para dicho periodo ordenó la suspensión, entre otros, de la exigibilidad de las obligaciones asociadas al levantamiento de información que impliquen visitas de campo, toma de muestras, es decir aquellas que no sean posible realizar sin desatender las restricciones del aislamiento obligatorio, salvo las que se refieran a la atención de contingencias ambientales, por el término de vigencia del aislamiento obligatorio

decretado por el Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 491 de 2020. Aclarado lo anterior, la presentación de monitoreos para el periodo 2020 no aplica.
De otro lado, con referencia a la presentación de los informes de monitoreo anuales de ARD en los periodos comprendidos entre los años 2008 al 2019, la Sociedad informó que no se cuenta con la información, presentando así un incumplimiento al artículo segundo de la Resolución 0481 del 7 de junio de 2002, sin embargo, no se reiterará el cumplimiento de la obligación teniendo en cuenta la imposibilidad de cumplimiento indicada por parte del titular, por lo tanto, esta Autoridad Nacional adelantará las actuaciones administrativas a que haya lugar."

[…]

Condición de Lugar:

La Sociedad VELOGÁS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. no ha dado cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el artículo segundo de la Resolución 481 del 7 de junio de 2002, con respecto a presentar los resultados de los monitoreos de las aguas residuales domésticas (ARD) entre los años 2008 al 2019, del Proyecto "Construcción y Operación de una Planta Almacenadora y Envasadora de Gas Propano y Propanoducto desde la Planta Almacenadora hasta el Terminal de ECOPETROL", localizado en el Municipio de Cartago, Departamento del Valle del Cauca.

5. BIENES DE PROTECCIÓN Y NORMAS O ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS HECHOS

[…]

JUSTIFICACIÓN

Por el hecho en mención, de manera inicial se considera que no ha generado riesgo o afectación por ser una obligación documental relacionada con la presentación de informes anuales de monitoreo de las aguas residuales domésticas provenientes del sistema de tratamiento, realizados durante los periodos correspondientes 2008 – 2019 (ICA 7).

Cabe señalar que mediante la Resolución 481 del 7 de junio de 2002, por la cual se otorga licencia ambiental para el proyecto Construcción y Operación de una Planta Almacenadora y Envasadora de Gas Propano y la construcción de un propanoducto en tubería Scholl 40 en diámetro 6, desde la terminal de ECOPETROL en Cartago hasta la almacenadora, en jurisdicción del municipio de Cartago – Valle, estableció en su Artículo Segundo lo siguiente:

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

“ARTÍCULO SEGUNDO. La presente licencia ambiental que se otorga a través de la presente providencia lleva implícito el uso, aprovechamiento o afectación del siguiente recurso natural renovable:

- Vertimiento de aguas residuales domésticas:

Estas aguas serán tratadas mediante un filtro anaeróbico de flujo ascendente construido dentro del predio. El agua tratada drenará a un canal de aguas lluvias paralelo a la vía Cartago – Cali.
A las aguas provenientes de la planta de tratamiento se les deberá realizar un monitoreo donde los parámetros a medir son: sólidos totales, sólidos suspendidos, pH, temperatura, OD, DBO. DQO, grasas y aceites, tensoactivos, coliformes fecales y coliformes totales con una frecuencia mensual.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los resultados de los monitoreos deberán ser presentados, analizados y comentados a este Ministerio dentro de un informe anual de calidad del agua.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La empresa VELOGAS DE OCCIDENTE S.A. deberá informar oportunamente a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, la programación de las actividades de vertimiento.” (Subrayado fuera de texto)

Posteriormente, mediante el Numeral 1 del Artículo Tercero del Auto 3168 del 23 de octubre de 2008, el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, requirió:

“ARTICULO TERCERO. - En el próximo informe de cumplimiento ambiental la Empresa VELOGÁS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. deberá remitir los soportes de cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. Con relación al manejo de las aguas residuales domésticas en la planta, aclarar la operación del pozo séptico, especificando sus componentes y funciones, incluido el canal en tierra conectado superficialmente al mismo. Deberá presentar los resultados de los monitoreos del sistema para verificar su eficiencia, incluyendo los parámetros solicitados por este Ministerio y su respectivo análisis en el marco de las normas de vertimiento del Decreto 1594 de 1984.”

Así las cosas, esta Autoridad Nacional mediante las Actas de reunión de control y seguimiento ambiental 136 del 23 de abril de 2021, 82 del 29 de marzo de 2022 y 208 del 26 de abril de 2023 reiteró el cumplimiento de la presentación de los informes de monitoreo para el periodo 2008 – 2019, indicando que estos deben ser reportados de manera anual.

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

Es pertinente mencionar que, la Sociedad mediante radicado 2022096407-1-000 del 17 de mayo de 2022 indicó que durante los periodos evaluados no se cuenta con informes de monitoreo de aguas residuales domesticas provenientes del sistema de tratamiento, por tanto, el ESA consideró el incumplimiento de la obligación, no obstante, no se reiteró teniendo en cuenta la imposibilidad de cumplimiento manifestado por parte del titular; sin embargo, no exime al titular del cumplimiento de la obligación.

Conforme con lo anterior, el incumplimiento de la obligación genera una afectación al adecuado y oportuno ejercicio de la función de control y seguimiento ambiental al instrumento de manejo y control ambiental del proyecto “Construcción y Operación de una Planta Almacenadora y Envasadora de Gas Propano y Propanoducto desde la Planta Almacenadora hasta el Terminal de ECOPETROL.” Con expediente LAM2255 relacionado con la presentación de los informes anuales de monitoreo del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas entre los años 2008 – 2019. […]”

En vista de lo anterior, esta Autoridad evidencia que la sociedad Velogás de Occidente S.A. E.S.P. al parecer no ha dado cumplimiento a las obligaciones que hacen parte del proyecto “*Construcción y operación de una planta almacenadora y envasadora de gas propano y la construcción de un propanoducto en tubería Scholl 40 diámetro 6”, desde la Planta hasta la Terminal de ECOPETROL S.A.*”, (Res. nro. 481 del 07 de junio de 2002), ya que acorde con el análisis que precede, se observa que dicha sociedad a pesar de tener pleno conocimiento de los deberes adquiridos para el desarrollo del referido proyecto, no presentó para la vigencia de los años 2008 a 2019, los informes de monitoreo de las aguas residuales domésticas provenientes del sistema de tratamiento previsto para el desarrollo de las actividades asociadas a dicho proyecto.

Por tanto, a la luz de todo lo anterior, esta Autoridad observa que existe mérito suficiente para verificar la existencia de conductas constitutivas de presunta infracción ambiental acorde con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, y en tal sentido procederá a iniciar procedimiento sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la misma ley, por estos hechos.

IV. Presunto incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo anterior se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considera necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

V. Incorporación de Documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Resolución nro. 481 del 07 de junio de 2002, por medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental para el desarrollo del proyecto "*Construcción y operación de una planta almacenadora y envasadora de gas propano y la construcción de un propanoducto en tubería Scholl 40 diámetro 6", desde la Planta hasta la Terminal de ECOPETROL S.A.*"

2. Auto nro. 3168 del 23 de octubre de 2008, a través del cual se efectuó el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asociada a dicho proyecto y se realizaron unos requerimientos a la sociedad Velogás De Occidente S.A. E.S.P.

3. El seguimiento documentado en el Concepto Técnico nro. 1591 del 31 de marzo de 2021, el cual sirvió de fundamento para motivar la Reunión de Control y Seguimiento Ambiental que se llevó a cabo el día 23 de abril de 2021 y de la cual se suscribió el Acta nro. 136 de 2021.

4. Acta nro. 136 de 2021 - Reunión de Control y Seguimiento Ambiental.

5. El seguimiento documentado en el Concepto Técnico nro. 1451 del 25 de marzo de 2022, el cual sirvió de fundamento para motivar la Reunión de Control y Seguimiento Ambiental que se llevó a cabo el día 29 de marzo de 2022 y de la cual se suscribió el Acta nro. 082 de 2022.

6. Acta nro. 082 de 2022 - Reunión de Control y Seguimiento Ambiental.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

7. El seguimiento documentado en el Concepto Técnico nro. 1950-6 del 25 de abril de 2023, el cual sirvió de fundamento para motivar la Reunión de Control y Seguimiento Ambiental que se llevó a cabo el día 26 de abril de 2023 y de la cual se suscribió el Acta nro. 208 de 2023.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental contra la sociedad Velogás de Occidente S.A. E.S.P., con NIT. 805.003.583-6, en su condición de titular de la Licencia Ambiental otorgada para el desarrollo del proyecto "*Construcción y operación de una planta almacenadora y envasadora de gas propano y la construcción de un propanoducto en tubería Scholl 40 diámetro 6", desde la Planta hasta la Terminal de ECOPETROL S.A"*, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Auto.

PARÁGRAFO PRIMERO. El expediente SAN0229-00-2023, estará a disposición 1del investigado y de cualquier persona, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórense a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"V. Incorporación de documentos"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral V. "*Incorporación de Documentos*" de esta providencia.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Autoridad podrá realizar de oficio todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, si hubiere lugar a ello, en orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorio.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad Velogás de Occidente S.A. E.S.P., con NIT. 805.003.583-6, a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar este Auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 22 ENE. 2024

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

ESTEFANIA RAMIREZ RAMIREZ
CONTRATISTA

FERNEY ALEJANDRO CAVIEDES ALARCON
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0229-00-2023
Concepto Técnico No. 5436 del martes, 29 de agosto de 2023
Fecha: 13 de diciembre de 2023

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

Proceso No.: 20241420002295

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad